

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4599/2539

บริษัทส่งเสริมประกันภัย จำกัด
นายนิยม โพธิ์สีล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 887

ป.วิ.พ. มาตรา 225 วรรคหนึ่ง, มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยเงื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข 3 ว่า จำเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัยไม่อาจนำช้อยกเว้นในเรื่องความไม่สมบูรณ์ของผู้ชำรุดยนต์คันที่จำเลยที่ 3 รับประกันภัยมาเป็นเงื่อนไขเพื่อปิดความรับผิดชอบได้ จำเลยที่ 3 จึงต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัย จึงเป็นการวินิจฉัยแปลความหมายเงื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัยหมายเลข 3 อันเป็นการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามอุทธรณ์ของโจทก์และมีใช้การวินิจฉัยรับฟังข้อเท็จจริงใหม่ตามที่จำเลยที่ 3 ฎีกา

ตามกรมธรรม์ประกันภัยมีช้อยกเว้นความรับผิดชอบของผู้รับประกันภัยตามข้อ 2.13.6 ว่า การประกันภัยตามข้อ 2.3 ไม่คุ้มครองความรับผิดชอบอันเกิดจากการขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับอนุญาตขับรถยนต์ใด ๆ หรือเคยได้รับแต่ขาดต่ออายุเกินกว่า 180 วัน หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมายในการขับรถยนต์ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นความรับผิดชอบของจำเลยที่ 3 จึงต้องเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย และช้อยกเว้นความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้ เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ผู้ชำรุดยนต์คันที่จำเลยที่ 3 รับประกันภัยเป็นผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ใด ๆ กรณีจึงเข้าช้อยกเว้นที่จำเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในเหตุคดีนี้

ตามกรรมธรรม์ประกันภัยมีข้อยกเว้นความรับผิดชอบของผู้รับประกันภัยตามข้อ 2.13.6 ว่า การประกันภัยตามข้อ 2.3 ไม่คุ้มครองความรับผิดชอบอันเกิดจากการขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับอนุญาตขับรถยนต์ใด ๆ หรือเคยได้รับแต่ขาดต่ออายุเกินกว่า 180 วัน หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมายในการขับรถยนต์ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นความรับผิดชอบของจำเลยที่ 3 จึงต้องเป็นไปตามกรรมธรรม์ประกันภัย และข้อยกเว้นความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกตามกรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้ เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ผู้ขับรถยนต์คันที่จำเลยที่ 3 รับประกันภัยเป็นผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ใด ๆ กรณีจึงเข้าข้อยกเว้นที่จำเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในเหตุคดีนี้

(สมพงษ์ สอนิเณร-สมภาพ โชติกวนิชย์-ไพโรจน์ คำอ่อน)

ศาลแพ่ง - นายกงจักร์ โพธิ์พร้อม

ศาลอุทธรณ์ - นายอรรถสิทธิ์ ร่มไทรทอง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ